Bescheid zum Vollzugsantrag

Justizvollzugsanstalt Berlin Lindenbogen
Lindenbogen 46, 13589 Berlin

LB-2048/26
02.10.2026
An Yusuf Bender

1. Entscheidung

Der Antrag auf einen zweistündigen Kinderbesuch am 24.10.2026 und auf einen längeren Samstagstermin im November wird abgelehnt. Es verbleibt bei einem begleiteten Familienbesuch von sechzig Minuten während der allgemeinen Besuchszeiten. Ein Termin am Mittwoch, dem 28.10.2026, um 13.00 Uhr kann nach Bestätigung reserviert werden.

Dem Antrag auf eine vegetarische Hauptmahlzeit wird entsprochen. Eine darüber hinausgehende individuelle Speisenkontrolle oder schriftliche Zutatenbestätigung für sämtliche Komponenten wird abgelehnt. Der Dienstplan der Küche sieht keine zusätzliche Ausgabezeit für Einzelberatungen vor.

2. Gründe

Am 24.10.2026 steht der größere Familienraum wegen einer angekündigten Wartung der Gegensprechanlage nicht zur Verfügung. Für die Samstagsbesuche sind bereits sechs Familien vorgemerkt. Eine zusätzliche zweistündige Belegung würde die für Einlass, Sichtaufsicht und Raumwechsel eingeplanten Kräfte länger binden. Der allgemeine Besuchsraum ist für wechselnde Gruppen organisiert und lässt sich nicht ohne Anpassung des Ablaufs zwei Stunden durchgehend sperren.

Bei Herrn Bender wurde am 19.02.2026 im Rahmen einer Rückkehrkontrolle ein nicht zugelassener Datenspeicher aufgefunden. Der Vorgang wurde abgeschlossen; eine Beteiligung von Frau Bender oder der Kinder ist nicht festgestellt. Gleichwohl soll der Aufsichtsstandard bei Besuchen nicht abgesenkt werden. Der Antrag lässt nicht erkennen, weshalb sich die Familie nicht auf die allgemeinen Zeiten einstellen kann. Eine Arbeitgeberbescheinigung lag bei Fertigung dieses Bescheids nicht vor.

Die vegetarische Verpflegung wird täglich angeboten. Eine getrennte Fertigung für weitere persönliche Zutatenwünsche würde nach Auskunft der Küche zusätzliche Arbeitsschritte und Dokumentation erfordern. Die Anstalt geht davon aus, dass mit der vegetarischen Hauptspeise eine zumutbare Auswahl eröffnet wird. Die beiden konkret genannten Ausgabetage konnten anhand der Ausgabeübersicht nicht abschließend nachvollzogen werden.

3. Weiterer Ablauf

Die angebotene Besuchsreservierung wird bis zum 19.10.2026 gehalten. Angaben zu einer anderen praktikablen Besuchszeit oder konkret bezeichneten Zutaten können der Abteilung vorgelegt werden. Der vorliegende Bescheid beendet die Entscheidung über den Antrag vom 21.09.2026; eine erneute Eingabe ersetzt keinen gerichtlichen Rechtsbehelf.

4. Rechtliche Grundlage der Prüfung

Die Besuchsfrage wird auf der Grundlage des Paragrafen 29 StVollzG Bln und unter Berücksichtigung des Schutzes der Familie nach Artikel 6 Absatz 1 GG geprüft. Die Verpflegungsfrage betrifft Paragraf 58 StVollzG Bln und die religiöse Lebensführung nach Artikel 4 Absatz 1 und 2 GG. Die vorstehend beschriebenen organisatorischen Abläufe werden als für die konkrete Durchführung maßgeblich angesehen. Eine vom Antragsteller akzeptierte Ausgestaltung innerhalb der vorhandenen Abläufe kann ergänzend geprüft werden.

Dr. Hanno Winter
Leiter der Vollzugsabteilung